1. INTRODUCCIÓN

- **CITES**: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
  - Firmada en **Washington, 3 de marzo de 1973**, en vigor el **1 de julio de 1975**
  - **25 artículos**, más de **40.900 especies** (CoP19 Panamá 2022, CoP20 Samarkanda 2025)
  - **185 Partes**: 184 Estados y la **UE** (julio de 2015)
  - **España** Parte desde el **16 de mayo de 1986**
- Acuerdo voluntario, vinculante para las Partes, no suplanta legislaciones nacionales: cada Parte lo desarrolla
- UE: gran mercado de fauna y flora silvestre, responsabilidad especial
  - **Mercado Único** sin controles internos: aplicación uniforme
  - Desde **1984**, **reglamentos de aplicación directa**

2. APLICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

2.1. Marco normativo básico

- **Reglamento (CE) 338/97** del Consejo, legislación marco
  - Última actualización sustancial de anexos: **Reglamento (UE) 2023/966** (CoP19)
  - Pendiente de transposición la actualización de la CoP20
- **Reglamento (CE) 865/2006** de la Comisión, disposiciones de aplicación
  - Modelos de permisos, certificados y notificaciones, validez y uso
  - Marcado y etiquetado, cautividad y reproducción artificial
- Ambos regulan comercio **internacional e interno**
- **Suspensiones**: Reglamento de Ejecución (UE) **2025/6**, prohíbe introducir especímenes de ciertas especies, se sustituye periódicamente
- **Recomendación 2007/425/CE**, actuaciones de aplicación
- Disposiciones que lo requieran se **transponen**, y materias como el **régimen sancionador** se completan con ley nacional

2.2. Organismos de la UE en materia CITES

- Representantes de Autoridades Administrativas, Científicas y de Observancia, presididos por la **Comisión Europea**
- **Comité sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres**
  - Autoridades Administrativas, 3 o 4 reuniones al año
  - Comisión adopta medidas según su opinión
  - Sin mayoría cualificada positiva: propuesta al **Consejo**
- **Grupo de Revisión Científica (SRG)**
  - Autoridades Científicas, 3 o 4 reuniones al año
  - Examina si una importación cumple los requisitos de conservación
  - Opiniones al Comité
- **Grupo de Observancia o Vigilancia**

- Aduanas, policía, inspectores, unas 2 reuniones al año
- Sigue la vigilancia, recomienda mejoras, intercambia información sobre comercio ilegal

2.3. Los anexos comunitarios

- **Cuatro anexos (A, B, C y D)**, último: Reglamento (UE) 2023/966
- A, B y C equivalen en gran parte a **Apéndices I, II y III**, más especies no CITES protegidas por la UE
- **Anexo A**
  - Apéndice I (salvo reserva), algunas de II y III con medidas más estrictas
  - Especies no CITES de **Directiva de Aves** o **Hábitats**
  - Ejemplos: lince ibérico, oso pardo, águila real
- **Anexo B**
  - Resto del Apéndice II, algunas del III, Apéndice I con reservas, algunas no CITES
- **Anexo C**
  - Resto del Apéndice III y Apéndice II con reservas
- **Anexo D**
  - Resto del III con reservas y algunas no CITES supervisadas
  - Sin equivalente CITES: **lista de vigilancia**
- Coherencia con **Directiva 92/43/CEE** y **Directiva 2009/147/CE**: autóctonas de II y III pasan al Anexo A
- Estados pueden adoptar medidas nacionales más severas

2.4. El comercio interno en la Unión Europea

- Sin fronteras internas: **sin permisos ni certificados** para Anexos B, C o D dentro de la UE
  - Cada Estado puede restringir la tenencia
- Silvestres del **Anexo A**: por regla general, sin fines comerciales
  - Excepción caso por caso: **Certificado de uso comunitario**, solo dentro de la UE

2.5. Suspensiones de importaciones en la UE

- Comisión suspende importaciones de determinados países
  - Requisito: **opinión negativa del SRG**, tras consultar al Estado del área de distribución, por efecto perjudicial en la conservación
  - Opiniones temporales, eliminables con nueva información
- Si se prolonga: **Reglamentos de Suspensión** a más largo plazo
  - También vivos del Anexo B con alta mortalidad, escasa supervivencia o amenaza ecológica
- Lista en el **Diario Oficial de la UE**, vigente el Reglamento (UE) **2025/6**

3. DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE CITES Y REGLAMENTOS COMUNITARIOS

- **Importación más estricta**: permisos para Anexos A y B, notificaciones para C y D

- Especies no del Apéndice II en el **Anexo A**: ni comercio ni uso comercial
- Vivos de A y B: destinatario con **medios adecuados** (CITES solo en Apéndice I)
- Regulan comercio **interno** e internacional, la CITES solo el internacional
- Pueden **suspender importaciones** aunque la CITES las permita

4. LA ENMIENDA DE GABORONE Y LA ADHESIÓN DE LA UE A LA CITES

- CITES previó solo Estados
- **Enmienda de Gaborone**: **30 de abril de 1983**, permite adhesión de **ORIE** (Organizaciones Regionales de Integración Económica)
  - En vigor el **29 de noviembre de 2013**, tras la aceptación de **Costa Rica** (dos tercios de Partes)
  - **103 partes** la han firmado
- **Adhesión de la UE**: **9 de abril de 2015**, en vigor el **8 de julio de 2015** (90 días, artículo **XXII**)
  - Papel pleno y único punto de referencia ante Partes y Secretaría
  - Obliga a los Estados miembros a aplicar la Convención
  - Contribuye al presupuesto básico y a proyectos
  - Sin voto adicional: vota con los votos de sus Estados miembros

5. APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LAS DISPOSICIONES COMUNITARIAS CITES

- Instrumento de adhesión de **16 de mayo de 1986**

5.1. Legislación de aplicación

- **Real Decreto 986/2021**, aplicación del Convenio y del Reglamento 338/97, en vigor desde el **2 de enero de 2022**
  - Nuevo esquema de autoridades, homologado a la UE
- **Resolución de 29 de noviembre de 2016** (DG de Comercio Internacional e Inversiones)
  - Direcciones Territoriales y Provinciales habilitadas para permisos y certificados
  - Tramitación electrónica, incluido el **DIESAC** (Documento de Inspección de Especies Sujetas a Control)
- **Resolución de 20 de enero de 2023**: encomienda de la **AEAT** a la Secretaría de Estado de Comercio para verificaciones previas al despacho
  - Vigencia inicial de **4 años**, hasta el **28 de enero de 2027**, prorrogable
- **Real Decreto 1333/2006**, destino de decomisados
- **Ley 32/2007**, disposición adicional segunda: tasa por permisos y certificados CITES
- **Real Decreto 7/2018**, documentación, tenencia y marcado

5.2. Legislación sancionadora

- **Ley Orgánica 10/1995**, Código Penal
- **Ley Orgánica 12/1995**, Represión del Contrabando

- **Real Decreto 1649/1998**, infracciones administrativas de contrabando
- **Ley Orgánica 6/2011**, adapta la LO 12/1995 al Código Aduanero de la Unión

6. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AUTORIDAD CIENTÍFICA EN ESPAÑA

- Comercio solo si no perjudica la supervivencia de la especie
- Cada Parte designa Autoridades Científicas y Administrativas (artículo **IX**)
- Administrativa emite permisos según opinión de la Científica
- Aduanas y policía comprueban envíos y permisos
- Esquema vigente desde el RD 986/2021

6.1. La Autoridad Administrativa y órgano de gestión principal

- **Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación** (**MITECO**), art. 13.1.a) del Reglamento 338/97
- Funciones
  - Autorizaciones de **importación, exportación y reexportación**
  - Emisión de **permisos y certificados**
  - Legalización de especímenes **Pre-Convención**
  - Registro de colecciones con actividad comercial
  - Control de cría en cautividad y reproducción artificial
  - Informe anual sobre comercio exterior CITES
  - Representación de España ante Partes, Secretaría y Comité europeo (art. 18)
  - Asistencia técnica a Aduanas, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera

6.2. Las verificaciones previas al despacho aduanero: el papel del Servicio de Inspección SOIVRE

- Disposición adicional primera del RD 986/2021: **AEAT** realiza inspección y control en frontera, con la Autoridad Administrativa y la Científica
- **Encomienda de gestión** (2023): ejecución por la **Secretaría de Estado de Comercio** mediante los **Servicios de Inspección SOIVRE**
  - SOIVRE no es Autoridad Administrativa, pero hace verificaciones **físicas y documentales** y emite el **DIESAC**
  - DIESAC acredita ante Aduanas si hay especímenes de Apéndices o Anexos
  - Hasta el **28 de enero de 2027**: la renovación decide su continuidad
- **12 Servicios SOIVRE** en Puntos de Inspección Fronteriza
  - Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras, Madrid
  - Resto de Direcciones colaboradoras
  - Maderas CITES también por **Marín, Villagarcía de Arosa y Santander**: sin emitir documentos, con inspección y comprobación documental
- Funciones
  - Exigir documentación CITES antes del despacho
  - **Diligenciar** documentos
  - Emitir el **DIESAC**

- Inspección según **análisis de riesgos**, incluidos paquetes postales y viajeros
- Incoar expediente por presunta infracción de **contrabando**: sanción y decomiso o vía judicial

6.3. La Autoridad Científica

- **Agencia Estatal CSIC**, Ministerio de Ciencia e Innovación
- Dictámenes, a petición de la Autoridad Administrativa, sobre
  - Conservación en hábitat: importación de Anexos A o B, (re)exportación de A, B o C
  - Instalaciones para vivos del Anexo A
  - Traslado definitivo de decomisados
- Integra el **Grupo de Revisión Científica**: dictámenes de **extracción no perjudicial**, formalizables en reglamento de suspensión
- **No emite** certificados ni permisos

6.4. Infracciones

- **Infracción administrativa**: legislación de conservación de flora y fauna y de contrabando
- **Delito**: Código Penal, contra la flora y la fauna, y contrabando

7. CONCLUSIÓN

- Marco UE sólido, más exigente que la Convención
- RD 986/2021: Administrativa en MITECO, Científica en CSIC
- La encomienda de 2023 mantiene el papel del **SOIVRE** en el control físico y documental en frontera
  - Continuidad ligada a la renovación, vigente hasta el **28 de enero de 2027**